

○ คำสั่ง



คำร้องที่

๒๙๙/๒๕๖๕

คำสั่งที่

๘๑๑ / ๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { การประปานครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ที่ ๑
ธนาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๖๑/๒๕๖๔
หมายเลขแดงที่ ๑๓๙/๒๕๖๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย
ในพื้นที่สำนักงานประปา สาขาแม่น้ำศรี (สสม.) สัญญาจ้างเลขที่ ป.๐๖-๐๒(๕๓) ลงวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๓ ค่าจ้าง ๖,๕๑๕,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาแม่น้ำศรี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้าง
เริ่มงาน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกัน
เป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มามอบให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
(๑) หนังสือค้ำประกันสัญญาซึ่งออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๐๐๐๔๙ ลงวันที่



/๑๘ มกราคม...

๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๓๒๕,๗๕๐ บาท (๒) หนังสือคำประกันสัญญาซึ่งออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๑๐๒๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑๙๔,๒๒๙ บาท และ (๓) หนังสือคำประกันท่อและอุปกรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดหาจัดให้ซึ่งออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๑๐๑๐๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าหลักประกันทั้ง ๓ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๔,๙๗๙ บาท ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญา คู่สัญญาได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจำนวน ๘ ครั้ง ทำให้วงเงินค่างานเพิ่มขึ้น ๓,๘๘๔,๕๖๙ บาท รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๓๙๙,๕๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มเป็น ๖๐๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างวางท่อประปาในเส้นทางที่ ๑.๑ เส้นทางที่ ๑.๒ และเส้นทางที่ ๑.๓ เส้นทางที่ ๒.๑ เส้นทางที่ ๓.๑ เส้นทางที่ ๓.๒ เส้นทางที่ ๔.๑ เส้นทางที่ ๔.๒ เส้นทางที่ ๔.๓ มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่างาน ในงวดการส่งมอบงาน ครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกและรับเงินค่างานตามสัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ตามปริมาณงานแล้วเสร็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๐๗,๓๖๔ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ขอส่งมอบงานครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นผลงานในเส้นทางที่ ๓ (ครั้งที่ ๓ ครั้งสุดท้าย) แต่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญาเนื่องจากรอการตรวจสอบสภาพการรับพื้นที่ดินจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขอส่งมอบงานครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นผลงานของค่าเตรียมงาน (ครั้งที่ ๒ ครั้งสุดท้าย) และเส้นทางที่ ๔ (ครั้งที่ ๓ ครั้งสุดท้าย) แต่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญาเนื่องจากรอการตรวจสอบสภาพการรับพื้นที่ดินจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สทร ป.๐๖-๐๒(๕๓) ๘๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งผลการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขข้อบกพร่องของงานจัดซ่อมผิวทางเท้าและผิวจราจรบริเวณที่ชำรุดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ จัดทำสรุปปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงจัดทำสรุปบัญชีการใช้ท่อและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดส่ง As Built Drawing ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เบิกเงินค่างานงวดสุดท้ายจำนวน ๕๑๖,๕๖๙.๑๒ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามสัญญาและไม่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ค่างานงวดสุดท้ายดังกล่าวประกอบไปด้วย (๑) ค่าเตรียมงาน (ครั้งที่ ๒ ครั้งสุดท้าย) ๙๓,๕๐๖.๒๐ บาท (๒) ค่างานเส้นทางที่ ๓ (ครั้งที่ ๓ ครั้งสุดท้าย) ๓๐๐,๖๑๑.๔๐ บาท (๓) ค่างานเส้นทางที่ ๔ (ครั้งที่ ๓ ครั้งสุดท้าย) ๑๒๒,๔๕๑.๕๒ บาท และมีได้คืนเงินคำประกันผลงานจำนวน ๓๙๙,๖๖๘.๙๑ บาท



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมเงินค่างานงวดสุดท้ายและเงินค่าประกันผลงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๖,๒๓๘.๐๓ บาท (๕๑๖,๕๖๙.๑๒ + ๓๙๙,๖๖๘.๙๑)

หลังจากนั้น วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจัดซ่อมผิวถาวรและส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) รวมทั้งท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เกี่ยวข้องที่เบิกเกินแก่ผู้ฟ้องคดีให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ดำเนินการจัดซ่อมผิวถาวร และส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) รวมทั้งมิได้ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เกี่ยวข้องที่เบิกเกินคืนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับโต้แย้งขอเอกสารจำนวนท่อและอุปกรณ์ตลอดมา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้ายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จนกระทั่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนอุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งานแก่ผู้ฟ้องคดีและส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการจัดซ่อมผิวถาวร และส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) รวมทั้งส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เกี่ยวข้องที่เบิกเกินคืนแก่ผู้ฟ้องคดี โดยมูลค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาซึ่งเหลือจากการใช้งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งคืนคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๑,๑๖๘ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายกรณีไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ติดตามทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ธนาการผู้ค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเช่นกัน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามจากตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนได้รับมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) เมื่อผู้ฟ้องคดีหักเงินมูลค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๙๖๑,๑๖๘ บาท กับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เบิกจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๙๑๖,๒๓๘.๐๓ บาท แล้ว คงเหลือเงินมูลค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท (๑,๙๖๑,๑๖๘ - ๙๑๖,๒๓๘.๐๓) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นหนี้มูลค่าท่อประปา

/และอุปกรณ์...



และอุปกรณ์ประปา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ที่ถูกต้องคือ ๒๕๕๙) ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ (ที่ถูกต้องคือ ๒๕๖๔) คิดเป็นเงินจำนวน ๓๗๑,๒๖๔.๘๘ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ (ที่ถูกต้องคือ ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๙๙.๗๒ บาท

๔. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๔๓๖,๔๙๔.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน จำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีนี้มี ๒ ข้อหา ดังนี้ ข้อหาแรก เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาเลขที่ ป.๐๖-๐๒(๕๓) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เนื่องจากไม่ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เหลือจากการใช้งานตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินตามมูลค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งคืนได้ และข้อหาที่สอง เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามหนังสือคำประกันท่อและอุปกรณ์ตามหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๐๐๑๐๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย “ง” ข้อ ๑๐ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายกรณีไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ

/หนังสือ...



หนังสือดังกล่าว กรณีถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชำระค่าเสียหายกรณีที่ไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เหลือจากการใช้แล้ว ระยะเวลาการฟ้องคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่าอายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป และต้องถือด้วยว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ๕ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งการฟ้องคดีนี้มิได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับการฟ้องคดีนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ รับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีได้ ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนขอข้อหาแรกที่ฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามสัญญาเลขที่ ป.๐๖-๐๒(๕๓) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้

ส่วนข้อหาที่สอง ซึ่งเป็นการฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน นั้น มาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันท่อและอุปกรณ์ท่อตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๐๐๑๐๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดี เจ้าหนี้ ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกหนี้ ผิดนัดชำระหนี้แล้วเท่านั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้รับผิดชอบเงินตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว



/ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกหนี้ รับผิดชำระเงินค่าเสียหายกรณีไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปา อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกหนี้จะผิดนัด จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันตามนัยมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค้ำประกันอีกครั้งหลังจากนั้นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๐๐๑๐๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้ ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหาที่สองในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ไว้พิจารณาได้เช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายจากการไม่คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปา ซึ่งงานตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการวางท่อผู้ฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงค่าดำเนินการเท่านั้น ส่วนท่อประปาและอุปกรณ์ประปา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดหาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเป็นพัสดุของผู้ฟ้องคดีเมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาไปแล้วจะมีการขึ้นทะเบียนพัสดุของผู้ฟ้องคดี ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ เอกสารอันประกอบเป็นสัญญา ๑.๘ เอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๓/๔ ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้ายในส่วนเอกสารแนบท้าย “ข” ข้อ ๑ ที่กำหนดว่า “ปริมาณเนื้องานที่กำหนดไว้ในรายการเสนอราคา (เอกสารแนบท้าย “ก”) ตามสัญญานี้เป็นเพียงจำนวนโดยประมาณเท่านั้น... ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานแต่ละประเภทตามผลงานที่ได้ทำจริง... และข้อ ๕ เงื่อนไขในการจัดท่อและอุปกรณ์ท่อ กำหนดว่า “การประปานครหลวงจะจัดท่อและอุปกรณ์ท่อขนาดตั้งแต่ ศก. ๑๐๐ มม. ขึ้นไป ตามจำนวนที่ใช้จริง...” เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือ ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีอายุความ

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีนี้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๓๑/๒๕๖๕ ของศาลปกครองกลาง ขอให้คืนหนังสือค้ำประกันและเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับมูลหนี้ตามสัญญา



/เดียวกันกับ...

เดียวกันกับคดีนี้และผู้ฟ้องคดีได้ขอศาลรวมการพิจารณาคดีกับคดีนี้ และต่อมา ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบต่อและอุปกรณ์ ประปาครบถ้วนตามสัญญาจริงและมีหนี้ค่าเสียหายจากการไม่คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปา แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนเท่าใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเพ็ญรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๑/๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงไม่พ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกทั้งในคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรยายคำฟ้องยอมรับว่ามีการเบิกและรับท่อประปา และอุปกรณ์ประปาไปจริง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีเป็นหนังสือ หรือกระทำการใดอันปราศจากเงื่อนไขซึ่งแสดงให้เห็นโดยปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง แม้ยังคงโต้แย้งจำนวนและปริมาณท่อประปาและอุปกรณ์ประปา แต่ก็ถือเป็น การรับสภาพหนี้เป็นหนังสือแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๓/๒๕๑๑ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบ แบบแปลนที่ได้ก่อสร้าง (As Built Drawing) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ฟ้องคดี ตามการไต่สวนข้อเท็จจริง ของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๕/๒๕๖๐ เป็นการปฏิบัติการชำระหนี้บางส่วน ตามเอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๑/๒ หมวดที่ ๒ ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๕.๒๕.๒ ก ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้บางส่วน จึงเป็นการรับสภาพหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะไม่ล่วงพ้นระยะเวลาฟ้องคดีแล้ว ระยะเวลาฟ้องคดียังสะดุดหยุดลง ด้วยเหตุการรับสภาพหนี้ตามที่กล่าวแล้ว โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ ไม่นับรวมเข้า ในระยะเวลาฟ้องคดีเดิม และให้เริ่มนับระยะเวลาฟ้องคดีใหม่นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ หรืออย่างช้าที่สุดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการนำหลักกฎหมายเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไป มาใช้บังคับ เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มิได้บัญญัติไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องคดีในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถือว่าผู้ฟ้องคดี ฟ้องคดีภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกจากนี้ ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาตามสัญญานี้ เป็นพัสดุและครุภัณฑ์ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นทรัพย์สินมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน



/อันถือเป็น...

อันถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การฟ้องเรียกให้คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่ใช้ในการวางท่อประปาและบริการสาธารณะ จึงเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะได้มีผลผูกพันเพียงพอในการวางท่อประปาเพื่อให้บริการสาธารณูปโภคซึ่งเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน จึงสามารถฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้หรือศาลปกครองชั้นต้นควรใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องไว้พิจารณา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้รับผิดชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาแก่ผู้ฟ้องคดี ตามเงื่อนไขสัญญาในเอกสารประกวดราคาชุดที่ ๓/๔ ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้ายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยเอกสารแนบท้าย “ง” หน้า ๓/๔ ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาอันเกี่ยวกับการเบิกและคืนท่อประปา ข้อ ๑๐ เป็นกำหนดเวลาชำระหนี้ในการคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง โดยเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานโดยมีหนังสือรับรองงานหลักแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ชำระหนี้ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาเนื่องจากล่วงพ้นกำหนดเวลาส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว ตามหนังสือ ที่ สทร ป.๐๖-๐๒(๕๓) ๙๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมีหนังสือเร่งรัดตลอดเวลา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาแก่ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แม้ระยะเวลาการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีในการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาจะยังไม่เริ่มนับในวันผิดนัดนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชำระหนี้ค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ทำให้การผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำประกันไว้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้รับผิดชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการบอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่าเสียหายจากการที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด ไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาซึ่งผู้ฟ้องคดีได้บอกกล่าวทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ มาตรา ๒ บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖๘๖ ที่กำหนดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง ผู้ค้าประกันภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้น ไม่นำมาใช้บังคับแก่คดี ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาก่อนวันที่ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง ใช้บังคับ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาก่อนวันที่พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ กรณีจึง ไม่อาจนำมาตรา ๖๘๖ มาใช้บังคับแก่คดีของผู้ฟ้องคดีได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา พิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ ... (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง... มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า ...การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างเลขที่ ป.๐๖-๐๒(๕๓) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาแม่สร้อย แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน และต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จำนวน ๘ ครั้ง ทำให้วงเงินค่างานเพิ่มขึ้น ๓,๘๘๔,๕๖๙ บาท รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๓๙๙,๕๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มเป็น ๖๐๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยภายหลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา ตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนและได้รับเงินค่าจ้าง



/ไปบางส่วน...

ไปบางส่วนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานแล้วเสร็จไม่ครบถ้วนตามสัญญา จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สทร ป.๐๖-๐๒(๕๓) ๙๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยแก้ไขข้อบกพร่องงานซ่อมผิวถาวรของแต่ละเส้นทางให้เรียบร้อยแล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อประสานงานส่งมอบพื้นที่คืนกรุงเทพมหานคร ส่งคืนท่อและอุปกรณ์ท่อที่เหลือจากการใช้งาน จัดทำ As Built Drawing และแผนที่ท่อประตุน้ำของทุกเส้นทางส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการซ่อมผิวถาวร และส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างจริง (As Built Drawing) รวมทั้งมิได้ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เกี่ยวข้องที่เบิกเกินคืน แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งขอเอกสารจำนวนท่อและอุปกรณ์ตลอดมา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายกรณีไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท และมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระเงินตามหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๔๔,๙๒๙.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า เมื่อสัญญาจ้างเลขที่ ป.๐๖-๐๒(๕๓) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแมนศรี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มเป็น ๖๐๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายกรณีไม่ส่งคืนท่อประปาและอุปกรณ์ โดยให้ชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว เป็นการทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ตามสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำเงินมาชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้รับผิดชำระเงินสัญญาค่าประกันดังกล่าว ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชำระเงินค่าเสียหาย กรณีไม่ส่งคืนต่อประปาและอุปกรณ์ประปา อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะผิมนัด จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันตามนัยมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค่าประกันอีกครั้งหลังจากนั้น แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้าประกันรับผิดชอบตามหนังสือค่าประกัน เลขที่ ๑๙๔/๐๒๑๐๑๐๐๑๐๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือ ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีอายุความ นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาทางปกครองและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ตามสัญญาค่าประกัน มิใช่การฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มีอายุความตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๓๑/๒๕๖๕ ของศาลปกครองกลาง และต่อมา ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว นั้น เห็นว่า การที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่างานงวดสุดท้าย คืนหนังสือค่าประกันและเรียกค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว มิได้มีผลทำให้วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิมนัดชำระหนี้ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษาแต่อย่างใด อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรยายคำฟ้องยอมรับว่ามีการเบิกและรับท่อประปาและอุปกรณ์ประปาไปจริง



/ถือเป็น...

ถือเป็นรับสภาพนี้เป็นหนังสือ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบแบบแปลนที่ได้ก่อสร้าง (As Built Drawing) ตามการไต่สวนข้อเท็จจริงของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำ ที่ ๗๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๓๑/๒๕๖๕ เป็นปฏิบัติการชำระหนี้บางส่วน ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง นั้น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการต่อสู้คดีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลโดยเฉพาะ มิใช่เป็นการขัดใช้หนี้จากการไม่คืนท่อประปาและอุปกรณ์ประปาบางส่วน ที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาตามสัญญา เป็นพัสดุและครุภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นทรัพย์สินมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินอันถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การฟ้องเรียกให้คืนท่อประปา และอุปกรณ์ประปาที่ใช้ในการวางท่อประปาและบริการสาธารณะ จึงเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ หรือศาลปกครองควรใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าท่อประปาและอุปกรณ์ประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ตามสัญญาทางปกครอง มิได้เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า บทบัญญัติในมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่อาจนำมาใช้บังคับแก่คดีนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒ บัญญัติว่า พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ได้ทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้



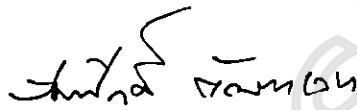
/ในเดือนกุมภาพันธ์...

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกล่าว ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



